CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
EDIF ANSELMO BARRETO LEON, Juez:SUASNABAR LOPEZ Liz FAU 20546303951 soft, Fecha: 25/11/2022 15:56:58,Razón: RESOLUCION JUDICIAL,D.Judicial: LIMA / LIMA,FIRMA DIGITAL



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
EDIF ANSELMO BARRETO LEON, Secretario:RAVELLO CORAHUA PATRICIA LILIANA /Servicio Digital - Poder Judicial del Perú Fecha: 25/11/2022 16:41:41,Razón: RESOLUCION JUDICIAL,D.Judicial: LIMA / LIMA,FIRMA DIGITAL

| | |
|---|---|
| **EXPEDIENTE** | **N° 06078-2020-0-1801-JR-CA-11** |
| **MATERIA** | **: NULIDAD DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVO** |
| **JUEZ** | **: SUASNABAR LÓPEZ, LIZ** |
| **ESPECIALISTA LEGAL** | **: VALENCIA PEREZ, NATALY VANESSA** |
| **DEMANDANTE** | **: COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A.** |
| **DEMANDADO** | **: ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA** |

# SENTENCIA

## RESOLUCIÓN N° SEIS

Lima, 25 de noviembre de 2022.

## I. ANTECEDENTES:

Resulta de autos, por escrito de fecha 27 de noviembre de 2020, que obra de fojas 267 a 287 de autos, y ampliada mediante escrito de fecha 11 de noviembre de 2021, que obra de fojas 396 a 411 de autos, la empresa **Compañía Minera Santa Luisa S.A.**, interpone **Demanda Contenciosa-Administrativa** dirigida contra el **Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA**, a fin que el **Órgano Jurisdiccional**, declare la **Nulidad de la Resolución N° 144-2020-OEFA/TFA-SE** de fecha 26 de agosto de 2020.

Mediante **Resolución N° Uno** de fecha 30 de diciembre de 2020, que obra de fojas 288 a 290 de autos, se **Admitió a Trámite** la demanda interpuesta en la **Vía del Proceso Ordinario**, regulado por el **Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso-Administrativo**, aprobado por el **Decreto Supremo N° 011-2019-JUS**.

## II. PRETENSIONES Y ARGUMENTOS:

**PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL**: Se declare la **Nulidad de la Resolución N° 144-2020-OEFA/TFA-SE** de fecha 26 de agosto de 2020.

**Pretensión Subordinada a la Primera Pretensión Principal**: De ser **Declarada Infundada la Pretensión Principal**, de **Plena Jurisdicción** se proceda a reducir el Import de la Multa Impuesta mediante la **Resolución N° 144-2020-OEFA/TFA-SE** de fecha 26 de agosto de 2020.

**Primera Pretensión Accesoria de la Primera Pretensión Principal**: En caso de **Declare Fundada la Primera Pretensión Principal**, se declare la **Nulidad de la Resolución de Ejecución Coactiva N° 00307-2021-OEFA /OAD-COAC** de fecha 01 de setiembre de 2021.

**Segunda Pretensión Accesoria de la Primera Pretensión Principal**: En caso de **Declare Fundada la Primera Pretensión Principal**, se **Ordene a la demandada OEFA**, el **Pago de la Indemnización o Restitución** la suma de **S/. 222,775.23**, por concepto de **multa e intereses legales** pagados por **Compañía Minera Santa Luis S.A.**

**Pretensión Accesoria de la Pretensión Subordinada a la Primera Pretensión Principal**: De ser **Declarada Fundada Total o Parcialmente la Pretensión Subordinada**, solicitamos se **Ordene a la demandada OEFA pagar a Compañía Minera Santa Luis S.A.**, en **vía de restitución o devolución**, la **suma de dinero** que se **obtenga como diferencia** del **monto definitivo** de la **multa establecida** en **sentencia firme**, más los **intereses legales** correspondientes.

**SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL**: Se declare la **Nulidad de la Resolución N° 143-2020-OEFA/TFA-SE** de fecha 26 de agosto de 2020.

**Pretensión Subordinada a la Segunda Pretensión Principal**: De ser **Declarada Infundada la Pretensión Principal**, de **Plena Jurisdicción** se proceda a reducir el Import de la Multa Impuesta mediante la **Resolución N° 143-2020-OEFA/TFA-SE** de fecha 26 de agosto de 2020.

**Primera Pretensión Accesoria de la Segunda Pretensión Principal**: En caso de **Declare Fundada la Primera Pretensión Principal**, se declare la **Nulidad de la Resolución de Ejecución Coactiva N° 00163-2021-OEFA /OAD-COAC** de fecha 19 de marzo de 2021.

**Segunda Pretensión Accesoria de la Primera Pretensión Principal**: En caso de **Declare Fundada la Primera Pretensión Principal**, se **Ordene a la demandada OEFA**, el **Pago de la Indemnización o Restitución** la suma de **S/. 2'366,267.50**, por concepto de **multa e intereses legales** pagados por **Compañía Minera Santa Luis S.A.**

**Pretensión Accesoria de la Pretensión Subordinada a la Primera Pretensión Principal**: De ser **Declarada Fundada Total o Parcialmente la Pretensión Subordinada**, solicitamos se **Ordene a la demandada OEFA pagar a Compañía**

**Minera Santa Luis S.A.**, en **vía de restitución o devolución**, la **suma de dinero** que se **obtenga como diferencia** del **monto definitivo** de la **multa establecida** en **sentencia firme**, más los **intereses legales** correspondientes.

**TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL**: En ejercicio de **Plena Jurisdicción**, se **deje sin efecto** las **Medidas Correctivas** comprendidas en la **Resolución N° 144-2020-OEFA/TFA-SE** de fecha 26 de agosto de 2020, establecidas por la **Resolución Directoral N°642-2017-OEFA/DFSAI** de fecha 31 de mayo de 2017.

**CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL**: En ejercicio de **Plena Jurisdicción**, se **deje sin efecto** las **Medidas Correctivas** comprendidas en la **Resolución N° 143-2020-OEFA/TFA-SE** de fecha 26 de agosto de 2020, establecidas por la **Resolución Directoral N°828-2017-OEFA/DFSAI** de fecha 31 de julio de 2017.

**ARGUMENTOS:**

1. Señala que, es **Titular** de la **Concesión de Beneficio Concentradora Huanzalá**; con **posterioridad** procedió a **evaluar la posibilidad de modificar y reubicar partes** de sus **instalaciones**; por lo que, en marzo de 2014, solicitó ante la **Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros**, la aprobación del **Estudio de Impacto Ambiental** del **Proyecto, Ampliación y Modificación de Componentes de la Unidad Minera Huanzalá**, comprendiendo el **Recrecimiento del Depósito de Relaves Chuspic**, el cual fue aprobado mediante la **Resolución Directoral N°295-2015-EM/DGAAM** de fecha 30 de julio de 2015; por lo que, procedió a obtener las autorizaciones para el uso de los terrenos superficiales necesarios.

2. Indica que, la **situación de hecho** existente en **abril de 2013**, dio motivo a la **Expedición de Medidas Correctivas** por parte de **OEFA**; por lo que, se **solicitó** se tenga en cuenta el **hecho de las modificaciones realizadas**, lo cual **no ocurrió** al momento de **emitirse las resoluciones materia de impugnación**, advirtiéndose que las **medidas correctivas carecen de propósito** por haberse completado la **reubicación aprobada**.

**3.** Alega que, todas las **pretensiones acumuladas** se encuentran referidas a la **medidas correctivas y multas impuestas**, por **incumplimientos relacionados** con el **derrame de relaves y la afectación de pasto con cobertura vegetal y suelo circundante** a las instalaciones de relave de **Santa Luisa**.

**4.** Precisa que, conforme a la **Resolución Directoral N° 642-2017-OEFA/DFSAI** , le impone a **Santa Luisa S.A.**, las siguientes medidas correctivas: **(i)** la **remediación**, entre otras cosas, del **pasto y suelo**; y **(ii)** la **implementación de un sistema de colección y drenaje** en la **tubería de conducción de relaves N° 2**, a fin de **evitar y/o impedir** el contacto de **relave sobra pastos y suelos naturales**, en caso se generen derrames de relaves; y mediante la **Resolución Directoral N° 01761-2019-OEFA/DFAI** , se determinó el **Incumplimiento de la Medida Correctiva**, procediendo a imponerles la multa ascendente a **119.625 UIT.**, siendo **materia de apelación**, y resuelta por la **Resolución N° 144-2020-OEFA/TFA-SE**, mediante la cual se redujo reduciendo la multa impuesta a **49.47 UIT**.

**5.** Expresa que, mediante la **Resolución Directoral N° 828-2017-OEFA/DFSAI** , le impone a **Santa Luisa S.A.**, la **medida correctiva** de **implementar el sistema de colección y drenaje**, que evite el contacto con el suelo en **caso de fugas o derrames de relaves**, en el **tramo 2 de las tuberías de conducción de relaves**; y mediante la **Resolución Directoral N° 1620-2019-OEFA/DFA** , se resolvió **declarar el incumplimiento de la medida**, imponiéndole la **multa de 601.76 UIT**; siendo **materia de apelación**, la cual fue resuelta por la **Resolución N° 143-2020-OEFA/TFA-SE**, reduciéndose el **monto de la multa** ascendente a **525.60 UIT**.

**6.** Manifiesta que, las **resoluciones impugnadas**, **inobservaban el principio de razonabilidad**, por una **falta de adecuación entre los medios y fines** con la **finalidad de proteger el medio ambiente**; asimismo, se tiene que los **informes y resoluciones de OEFA**, **no contienen pruebas**, **ni criterios objetivos que justifiquen lo resuelto**; más aún, no se les ha notificado las resoluciones

emitidas, **vulnerándose el principio del debido procedimiento, así como el derecho de defensa**; incurriendo de esta forma en **causales de nulidad**.

**7.** Menciona que, la **administración** con **posterioridad al inicio** de la demanda, ha **procedido a requerir el cumplimiento** de las **multas impuestas**, la cuales se han **cumplido con protesta**.

**III. POSICIÓN Y ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDADA:**

Corrido el traslado de la demanda a la parte demandada, el **Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA**, se apersonó al proceso a través de su **Procurador Público Encargado de los Asuntos Judiciales de la OEFA**, por med-OEFA/iante escrito de fecha 01 de junio de 2021, que obra de fojas 334 a 362 de autos, contestando la misma, negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, fundamentando su posición de la siguiente manera:

**1.** Señala que, del 27 al 29 de marzo de 2019, la **Dirección de Supervisión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental**, realizó una supervisión regular a la **UF Huanzalá**, durante la cual se **detectaron hallazgos** que se **registraron** en el **Acta de Supervisión Regular**, y con fecha 04 de julio de 2013, se realizó una **Supervisión Especial**, a fin de **verificar los alcances** de la **emergencia ambiental reportada**.

**2.** Indica que, con relación a la **Resolución N° 144-2020-OEFA/TFA-SE**, la administración remitió a la **Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos**, el **Informe Técnico Acusador N° 137-2015-OEFA/DS** y el **Informe N° 135-2014-OEFA/DS-MIN** y el **N° 200-2013-OEFA/DS-MIN**, que contiene los resultados de la **Supervisión Regular 2013** y la **Supervisión Especial 2013**; y mediante la **Resolución Subdirectoral N° 354-2017-OEFA/DFSAI/DSI** se dio **Inicio al Procedimiento Administrativo Sancionador**; y mediante la **Resolución Directoral N° 642-2017-OEFA/DFSAI**, se **determinó** la **Responsabilidad Administrativa de Minera Santa Luisa**, así como el **Cumplimiento de Medidas Correctivas**; asimismo, con fecha 28 de abril de 2018, se realizó una **Supervisión Especial**, que dio origen al **Informe de**

**Supervisión N° 306-2018-OEFA/DSEM-CMIN**, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la **Resolución Directoral N° 642-2017-OEFA/DFSAI**, y mediante la **Resolución Directoral N° 01761-2019-OEFA/DFAI**, se declara el **incumplimiento de las Medidas Correctivas**, **sancionado** al administrado con una **Multa ascendente a 119.625 UIT**; siendo materia de apelación, la cual fue resuelta mediante la **Resolución N° 144-2020-OEFA/TFA-SE**.

**3.** Alega que, con relación a la **Resolución N° 143-2020-OEFA/TFA-SE**, el 09 de junio de 2014, se realizó una **Supervisión Especial** a la **UM Huanzalá**, **verificándose el incumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables**, conforme se advierte del **Informe de Supervisión N° 313-2014-OEFA/DS-MIN** y el **Informe Técnico Acusatorio N° 1258-2016-OEFA/DS3**; por lo que, mediante la **Resolución Subdirectoral N° 1206-2016-OEFA/DFSAI/SDI**, se dio inicio al **Procedimiento Administrativo Sancionador**; y mediante la **Resolución N° 828-2017-OEFA/DFSAI**, se declaró la existencia de responsabilidad administrativa; con fecha 28 de abril de 2018, se realizó una **supervisión especial** en la **UM Huanzalá**, y mediante la **Resolución Directoral N° 01620-2019-OEFA/DFAI**, se **reanudó el PAS**, declarándose mediante el **Incumplimiento de la Medida Correctiva**, sancionado a la parte demandante con una **multa de 601.79 UIT**, el cual fue apelado y resuelto mediante la **Resolución N° 143-2020-OEFA/TFA-SE**.

**4.** Precisa que, con **relación al principio de razonabilidad**, que las **medidas correctivas impuestas**, se **encuentran firmes**; por lo que, **no resulta válido** el **cuestionamiento de las mismas**, máxime aún, si en el **presente proceso**, se **discute únicamente** si se ha **cumplido con las medidas correctivas** dictadas **dentro del plazo otorgado**.

**5.** Expresa que, la supuesta **vulneración al derecho de defensa**, se advierte que el **pedido de la parte demandante** ha sido **atendido** de **forma oportuna** y **notificada conforme a Ley**, para hacer **uso de su derecho de defensa**; por lo que la **actuación de la administración** se encuentra de **acuerdo a Ley**.

## IV. PUNTO CONTROVERTIDO:

Tramitada la causa conforme a su naturaleza y vencida la etapa postulatoria, se emite el **Auto de Saneamiento Procesal** mediante **Resolución N° Dos** de fecha 18 de octubre de 2021, que obra de fojas 375 a 376 de autos, y ampliada mediante **Resolución N° Cuatro** de fecha 04 de octubre de 2022, que obra de fojas 433 a 436 de autos; fijándose como punto controvertido:

1. Determinar si corresponde declarar la **NULIDAD TOTAL** de la **Resolución N° 144-2020-OEFA/TFA-SE,** de fecha 26/08/2020 y de ser denegada se reduzca el importe de la multa establecida en la mencionada resolución.
2. Determinar si corresponde declarar la **NULIDAD TOTAL** de la **Resolución N° 143-2020-OEFA/TFA-SE,** de fecha 26/08/2020 y de ser denegada se reduzca el importe de la multa establecida en la mencionada resolución.
3. Determinar si corresponde **Dejar Sin Efecto las Medidas Correctivas** comprendidas en la **Resolución Nº 144-2020-OEFA/TFA-SE,** de fecha 26/08/2020.
4. Determinar si corresponde **Dejar Sin Efecto las Medidas Correctivas** comprendidas en la **Resolución Nº 143-2020-OEFA/TFA-SE,** de fecha 26/08/2020.
5. **Pretensión accesoria de la pretensión subordinada de la Primera Pretensión Principal**: En caso se desestime la **Primera Pretensión Principal**, pero se declare **fundada total o parcialmente** la **Pretensión Subordinada** a dicha pretensión, dirigida a **obtener la reducción de la multa impuesta** por el **OEFA** mediante la **Resolución Directoral N° 1761-2019-OEFA-DFAI** del 30.10.2019, confirmada pero reducida en su monto por la **Resolución N° 144-2020-OEFA-TFA-SE** de fecha 26.08.2020, accesoriamente se debe **determinar si procede ordenar a OEFA pagar a SANTA LUISA**, en **vía de restitución o devolución**, la **suma de dinero** que se obtenga como **diferencia entre el monto definitivo de la multa** establecido en **sentencia firme** y la **suma pagada bajo protesto** por **SANTA LUISA** el 22.09.2021, más los **intereses legales correspondientes**.
6. **Primera pretensión accesoria a la Segunda Pretensión Principal**: En caso se declare **fundada la Segunda Pretensión Principal**, dirigida a declarar la **NULIDAD** de determinados extremos de la **Resolución N° 143-2020-OEFA-TFA-SE** del 26.08.2020 y la **Resolución Directoral N° 1620-2019-OEFA-DFAI** del 15.10.2019, confirmada en parte por aquella, **accesoriamente** como **Primera Pretensión Accesoria** de dicha pretensión, se determine si **procede declarar**

**NULA** la **Resolución de Ejecución Coactiva N° 163- 2021-OEFA- OAD-COAC** del 19.03.2021, notificada el 27.08.2021, por el cual se le **requiere el pago** de S/. 2´312,640.00 soles, por **concepto de multa** impuesta en la **Resolución N° 143-2020-OEFA-TFA-SE**, más S/. 53,627.50 soles por **concepto de intereses**; y,

7. **Segunda pretensión accesoria a la Segunda Pretensión Principal**: En caso se **declare fundada la Segunda Pretensión Principal**, pedimos además accesoriamente como **Segunda Pretensión Accesoria** de la misma, se determine si **procede ordenar** a **OEFA pagar a SANTA LUISA** por concepto de **indemnización o restitución** la suma de S/. 2´366,237.50 soles, **suma igual a la pagada bajo protesta** por **SANTA LUISA** con fecha 07 de setiembre de 2021, por **concepto de la multa e intereses** ordenada pagar por la **Resolución de Ejecución Coactiva N° 163-2021-OEFA-OAD-COAC** en ejecución de la mencionada **Resolución N° 143-2020-OEFA-TFA-SE** , que confirmó en parte la **Resolución Directoral N° 1620-2019-OEFA-DFAI** , más los **intereses legales correspondientes** hasta el día que se produzca el **pago de la indemnización** o se **produzca la restitución**.
8. **Pretensión accesoria de la pretensión subordinada de la Segunda Pretensión Principal**: En caso se **desestime la Segunda Pretensión Principal**, pero se declare **fundada total o parcialmente la Pretensión Subordinada** a dicha pretensión, dirigida a **obtener la reducción de la multa** impuesta por el **OEFA** mediante la **Resolución Directoral N° 1620-2019-OEFA-DFAI** del 15.10.2019, **confirmada** pero **reducida en su monto** por la **Resolución N° 143-2020-OEFA-TFA-SE** de fecha 26.08.2020, **accesoriamente** se deberá **determinar si procede a ordenar a OEFA pagar a SANTA LUISA**, en **vía de restitución o devolución**, la **suma de dinero que se obtenga** como **diferencia entre el monto definitivo de la multa establecido en sentencia firme** y la **suma pagada bajo protesto por SANTA LUISA** el 07.09.2021, más los **intereses legales correspondientes** hasta el día que se **produzca el pago de la indemnización** o se **produzca la restitución**.

Conforme a lo resuelto mediante **Resolución N° Cuatro** de fecha 04 de octubre de 2022, que obra de fojas 433 a 436 de autos; se tiene que la presente causa se encuentra expedita para emitir la Sentencia de Ley.

## V. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN:

**El Proceso Contencioso Administrativo.**

**1.** La **Jurisdicción Contencioso-Administrativo** tiene por objeto la creación de un **medio técnico–jurídico** para el **control de los órganos administrativos** por el **órgano jurisdiccional** y lograr así, en principio, **la defensa del orden jurídico contra los abusos y desviaciones**, y secundariamente **para la solución de los conflictos surgidos entre los particulares y la administración**, con motivo de la lesión sufrida por aquellos a consecuencia de tales abusos y desviaciones del poder o la no prestación del servicio público que la ley otorga[1]. Lo fundamental es que la administración responda ante los tribunales por sus actos.[2] Este **Proceso Contencioso-Administrativo** busca asegurar el mantenimiento del orden público al imponer a la administración conducirse dentro del respeto a las reglas jurídicas reguladoras del ejercicio de sus facultades y prerrogativas y permitir a los afectados por la actuación pública a oponerse.[3]

**2.** La finalidad precisada se encuentra contenida en el **artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo**, aprobado por el **Decreto Supremo N° 011-2019-JUS** , que establece: **«La acción contencioso administrativo prevista en el artículo 148 de la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. Para los efectos de esta ley, la acción contencioso administrativa se denominará proceso contencioso administrativo»**.

**Carga de la Prueba.**

**3.** Debemos mencionar que el **artículo 32 del Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo**, aprobado por el **Decreto Supremo N° 011-2019-JUS** , en su **Primer Párrafo** establece que: **«Salvo disposición legal diferente, la carga de la prueba corresponde a quien afirma**

[1] Devis Echandía, Hernando. "Teoría General del Proceso", Tomo I, página 93.
[2] Bacacorzo, Gustavo. "Tratado de Derecho Administrativo", Tomo II, página 118.
[3] Morón Urbina, Juan Carlos. "Derecho Procesal Administrativo", página 348.

**los hechos que sustentan su pretensión»**. La indicada norma debe ser concordada con los **artículos 188[4] y 200[5] del Código Procesal Civil**, aplicable supletoriamente a los presentes actuados, de conformidad con la **Cuarta Disposición Final del Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo**, aprobado por el **Decreto Supremo N° 011-2019-JUS**.

**4.** Sobre los **Medios Probatorios** podemos señalar que, la finalidad de la prueba, más que alcanzar la verdad o la indagación de la realidad de la que versa una litis, es formarle al juzgador convicción sobre las alegaciones que las partes afirman son situaciones ciertas y concretas (hechos). Tal convencimiento le permitirá a aquel tomar su decisión y poner así término a la controversia.[6]

**5.** En la **Casación N° 2660-2006-Lima**, la **Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República**, señala que **« (…) la carga de la prueba o llamada también "onus probandi" consiste en que quien tiene la titularidad de la prueba es la parte que persigue efectos jurídicos en función a los hechos que sustentan su pretensión (…)»**.[7]

**<u>Delimitación del Petitorio</u>.**

**6.** Después, del análisis de lo actuado en el presente proceso, así como en el procedimiento administrativo sancionador cuestionado, se tiene que la pretensión de la parte demandante se circunscribe a:

- La **Declaración de Nulidad de la Resolución N° 144-2020-OEFA-TFA-SE** de fecha 26 de agosto de 2020, **Dejándose Sin Efecto** la **Sanción de Multa** impuesta, así como las **Medidas Correctivas** ordenadas; y de ser el caso, **Declarar la Nulidad de la Resolución de Ejecución Coactiva N° 307-2021-OEFA-OAD-COAC**, y **Ordenar Pagar a la demandada OEFA**, la **Indemnización**

---

4 **Artículo 188 del Código Procesal Civil señala:** ***"Los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones".***

5 **Artículo 200 del Código Procesal Civil señala:** ***"Si no se prueban los hechos que sustentan la pretensión, la demanda será declarada infundada".***

6 **Hinostroza Mínguez, Alberto (2004)** ***"Comentarios al Código Procesal Civil"*****, Tomo I. Lima, Gaceta Jurídica, pág. 399.**

7 **Casación N.° 2660-2006-Lima, publicada el martes 01 de abril de 2008, en el diario Oficial** ***"El Peruano",*** **Págs. 21917-21918.**

**o Restitución de lo Pagado** o la **Diferencia** de la **Reducción de la Sanción de la Multa Impuesta**.

- La **Declaración de Nulidad de la Resolución N° 143-2020-OEFA-TFA-SE** de fecha 26 de agosto de 2020, **Dejándose Sin Efecto** la **Sanción de Multa** impuesta, así como la **Medida Correctiva** ordenada; y de ser el caso, **Declarar la Nulidad de la Resolución de Ejecución Coactiva N° 1 63-2021-OEFA-OAD-COAC**, y **Ordenar Pagar a la demandada OEFA**, la **Indemnización o Restitución de lo Pagado** o la **Diferencia** de la **Reducción de la Sanción de la Multa Impuesta**.

**<u>Análisis del Caso</u>.**

**7.** Con respecto a la pretensión de nulidad, corresponde tener en cuenta, la **Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, Ley N° 29325** , modificado por el **Decreto Legislativo N° 1389** , que establece:

**«(…) Artículo 1.- Objeto de la Ley**

La presente Ley tiene por objeto crear el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el cual está a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA como ente rector.

**Artículo 2.- Ámbito de aplicación**

El Sistema rige para toda persona natural o jurídica, pública o privada, principalmente para las entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local que ejerzan funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y potestad sancionadora en materia ambiental. **(…)**

**Artículo 11.- Funciones generales**

11.1 El ejercicio de la fiscalización ambiental comprende las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización y sanción destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables establecidas en la legislación ambiental, así como de los compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental y de los mandatos o disposiciones emitidos por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en concordancia con lo establecido en el artículo 17, conforme a lo siguiente:

**a) Función evaluadora**: comprende las acciones de vigilancia, monitoreo y otras similares que realiza el OEFA para asegurar el cumplimiento de las normas ambientales.

**b) Función supervisora directa**: comprende la facultad de realizar acciones de seguimiento y verificación con el propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la regulación ambiental por parte de los administrados. Adicionalmente, comprende la facultad de dictar medidas preventivas.

La función supervisora tiene como objetivo adicional promover la subsanación voluntaria de los presuntos incumplimientos de las obligaciones ambientales, siempre y cuando no se haya iniciado el procedimiento administrativo sancionador, se trate de una infracción subsanable y la acción u omisión no haya generado riesgo, daños al ambiente o a la salud. En estos casos, el OEFA puede disponer el archivo de la investigación correspondiente.

Mediante resolución del Consejo Directivo se reglamenta lo dispuesto en el párrafo anterior.

**c) Función fiscalizadora y sancionadora**: comprende la facultad de investigar la comisión de posibles infracciones administrativas sancionables y la de imponer sanciones por el incumplimiento de obligaciones y compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental, de las normas ambientales, compromisos ambientales de contratos de concesión y de los mandatos o disposiciones emitidos por el OEFA, en concordancia con lo establecido en el artículo 17. Adicionalmente, comprende la facultad de dictar medidas cautelares y correctivas. **(…)**

**Artículo 22.- Medidas correctivas (…)**

22.4 El incumplimiento de una medida correctiva por parte de los administrados acarrea la imposición automática de una multa coercitiva no menor a una (1) UIT ni mayor a cien (100) UIT. La multa coercitiva deberá ser pagada en un plazo de cinco (5) días, vencido el cual se ordenará su cobranza coactiva.

22.5 En caso de persistirse el incumplimiento se impondrá una nueva multa coercitiva, duplicando sucesiva e ilimitadamente el monto de la última multa coercitiva impuesta, hasta que se cumpla con la medida ordenada.

**DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES**

**NOVENA.-** Facultase a las EFA a dictar medidas preventivas, cautelares y correctivas en el ejercicio de sus potestades fiscalizadoras y sancionadoras en materia ambiental, en el marco de lo dispuesto en los artículos 21, 22 y 22-A de la presente Ley, mediante decisión debidamente motivada y observando el Principio de Proporcionalidad.

El incumplimiento de las medidas administrativas en el marco de la fiscalización ambiental, dictadas por el OEFA y las EFA acarrea la imposición de multas coercitivas, no menor a una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT) ni mayor a cien (100) UIT. La multa coercitiva deberá ser pagada en un plazo máximo de siete (7) días hábiles, contados desde la notificación del acto que la determina, vencido el cual se ordenará su cobranza coactiva. En caso persista el incumplimiento de la medida administrativa, se impondrá una nueva multa coercitiva bajo las mismas reglas antes descritas.

Los montos recaudados por la imposición de las multas coercitivas constituyen recursos directamente recaudados y son destinados a financiar sus acciones de fiscalización ambiental. **(…)»**.

**8.** También deberá tenerse en consideración la **Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, Ley N°302 30**, que establece:

**«(…) Artículo 19. Privilegio de la prevención y corrección de las conductas infractoras**

En el marco de un enfoque preventivo de la política ambiental, establecese un plazo de tres (3) años contados a partir de la vigencia de la presente Ley, durante el cual el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA privilegiará las acciones orientadas a la prevención y corrección de la conducta infractora en materia ambiental.

Durante dicho período, el OEFA tramitará procedimientos sancionadores excepcionales. Si la autoridad administrativa declara la existencia de infracción, ordenará la realización de medidas correctivas destinadas a revertir la conducta infractora y suspenderá el procedimiento sancionador excepcional. Verificado el cumplimiento de la medida correctiva ordenada, el procedimiento sancionador excepcional concluirá. De lo contrario, el referido procedimiento se reanudará, quedando habilitado el OEFA a imponer la sanción respectiva.

Mientras dure el período de tres (3) años, las sanciones a imponerse por las infracciones no podrán ser superiores al 50% de la multa que correspondería aplicar, de acuerdo a la metodología de determinación de

sanciones, considerando los atenuantes y/o agravantes correspondientes. Lo dispuesto en el presente párrafo no será de aplicación a los siguientes casos:

a) Infracciones muy graves, que generen un daño real y muy grave a la vida y la salud de las personas. Dicha afectación deberá ser objetiva, individualizada y debidamente acreditada.

b) Actividades que se realicen sin contar con el instrumento de gestión ambiental o la autorización de inicio de operaciones correspondientes, o en zonas prohibidas.

c) Reincidencia, entendiéndose por tal la comisión de la misma infracción dentro de un período de seis (6) meses desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. **(…)»**.

**9.** También de tomarse en consideración el **Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General**, aprobado por el **Decreto Supremo N° 04-2019-JUS**, que establece:

**«(…) Artículo 210.- Multa coercitiva**

210.1 Cuando así lo autoricen las leyes, y en la forma y cuantía que éstas determinen, la entidad puede, para la ejecución de determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por períodos suficientes para cumplir lo ordenado, en los siguientes supuestos:

a) Actos personalísimos en que no proceda la compulsión sobre la persona del obligado.

b) Actos en que, procediendo la compulsión, la administración no la estimara conveniente.

c) Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona.

210.2 La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas. **(…)**

**Artículo 239.- Definición de la actividad de fiscalización**

239.1 La actividad de fiscalización constituye el conjunto de actos y diligencias de investigación, supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados, derivados de una norma legal o reglamentaria, contratos con el Estado u otra fuente jurídica, bajo un enfoque de cumplimiento normativo, de prevención del riesgo, de gestión del riesgo y tutela de los bienes jurídicos protegidos.

Solamente por Ley o Decreto Legislativo puede atribuirse la actividad de fiscalización a las entidades.

Por razones de eficacia y economía, las autoridades pueden coordinar para la realización de acciones de fiscalización conjunta o realizar encargos de gestión entre sí.

239.2 Independientemente de su denominación, las normas especiales que regulan esta función se interpretan y aplican en el marco de las normas comunes del presente capítulo, aun cuando conforme al marco legal sean ejercidos por personas naturales o jurídicas privadas. **(…)**

**Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa**

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: **(…)**

**3. Razonabilidad.**- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación:

a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción;

b) La probabilidad de detección de la infracción;

c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;

d) El perjuicio económico causado;

e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.

f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y

g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. **(…)»**.

**10.** Con relación a la **Declaración de Nulidad de la Resolución N°144-2020-OEFA-TFA-SE** de fecha 26 de agosto de 2020, **Dejándose Sin Efecto la Sanción de Multa impuesta, así como las Medidas Correctivas ordenadas**; de la revisión del **Expediente Administrativo** adjuntado por la parte demandada, se advierte que mediante el **artículo 2 de la Resolución Directoral N° 642-2017-OEFA/DFSAI** de fecha 31 de mayo de 2017, que obra de fojas 59 a 115 del Tomo III del Expediente Administrativo, se impusieron a la parte demandante las siguientes medidas correctivas:

**"(…) Artículo 2°- Ordenar a Compañía Minera Santa Luisa S.A.A., en calidad de medidas correctivas , que cumpla con lo siguiente:**

| N° | Conducta Infractora | Medidas Correctivas | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Obligación | Plazo de Cumplimiento | Forma y plazo de acreditar el cumplimiento |
| 3 | Se detectó la existencia de un efluente proveniente de la Bocamina HX-2400 que no estaba contemplado como punto de control en el instrumento de gestión ambiental. | Implementar las medidas necesarias a fin de captar la totalidad del efluente proveniente de la Bocamina HX-2400 y asegurar que este sea derivado a la Planta de Neutralización, con el objetivo de evitar que dicho efluente o parte de este sea vertido al ambiente sin un tratamiento previo. | Treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada con la resolución directoral correspondiente. | En un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de vencido el plazo para cumplir con la medida correctiva, deberá presentar ante la Dirección de Fiscalización un informe técnico - adjuntando los medios visuales (fotografías y/o videos) debidamente fechados y con coordenadas UTM GWS84- y otros documentos que acrediten la derivación de la totalidad del efluente proveniente de la Bocamina HX-2400 hacia la Planta de Neutralización. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **4** | **El titular minero con adoptó las medidas de previsión y control para evitar y/o impedir que el efluente proveniente de la Bocamina HX-2400 en la zona de Pacayacu entre en contacto con el suelo.** | **Acreditar la remediación del suelo y del agua del área impactada por su contacto con el efluente proveniente de la Bocamina HX-2400en la zona de Pacayacu.** | **Treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada con la resolución directoral correspondiente.** | **En un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de vencido el plazo para cumplir con la medida correctiva, deberá presentar ante la Dirección de Fiscalización un informe técnico - adjuntando los medios visuales (fotografías y/o videos) debidamente fechados y con coordenadas UTM GWS84- que acrediten la ejecución de las actividades de remediación, así como los resultados del análisis de calidad de suelo y agua, en el área impactada por el contacto con los efluentes minero-metalúrgicos, emitidos por un laboratorio acreditado por la autoridad competente.** |
| **5** | **El titular minero no adoptó las medidas de previsión y control para evitar y/o impedir el contacto de relaves sobre pastos y suelo con cobertura vegetal, proveniente de la tubería de conducción de relaves N°2.** | **Implementar un sistema de colección y drenaje en la tubería de conducción de relaves N° 2 a fin de evitar y/o impedir el contacto de relave sobre pastos y suelos naturales en caso se generen derrames de relave.** | **Sesenta (60) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la resolución directoral correspondiente.** | **En un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de vencido el plazo para cumplir con la medida correctiva, deberá presentar ante la Dirección de Fiscalización un informe técnico - adjuntando los medios visuales (fotografías y/o videos) debidamente fechados y con coordenadas UTM WGS84- que acrediten la implementación del sistema de drenaje y derrames de relave en la tubería de conducción de relaves N°2** |
| | | **Acreditar la remediación del área impactada por el derrame de relave proveniente de la tubería de conducción de relaves N°2.** | **Treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada con la resolución directoral correspondiente.** | **En un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de vencido el plazo para cumplir con la medida correctiva, deberá presentar ante la Dirección de Fiscalización un informe técnico - adjuntando los medios visuales (fotografías y/o videos) debidamente fechados y con coordenadas UTM WGS84- que acrediten la ejecución de las actividades de remediación así como los resultados del análisis de calidad de suelo, en el área impactada por el derrame de relaves provenientes de la planta de filtrado, emitidos por un laboratorio acreditado por la autoridad competente.** |

**(…)”**.

**11.** Del **Informe N° 1269-2019-OEFA/DFAI-SSAG** de fecha 14 de octubre de 2019, que obra de foja 310 a 320 del Tomo II del Expediente Administrativo, se concluye que:

**«(…) 2. Objeto**

El presente informe tiene como objeto, realizar el cálculo de la multa correspondiente a las infracciones mencionadas en el numeral anterior. **(…)**

**4. Determinación de la sanción**

De acuerdo a la vinculación existente entre las infracciones materia de análisis, se considera un componente de capacitación en la determinación de la sanción. En esa línea, los costos de capacitación serán proporcionales a las dos infracciones.

**4.1. Infracción N°4**: El administrado no adoptó las medidas de previsión y control para evitar y/o impedir que el efluente proveniente de la Bocamina HX-2400 en la zona Pacayacu entre en contacto con el suelo**. (…)**

iii) Factores para la graduación de sanciones (F)

Se ha estimado aplicar los tres (03) de los siete (7) factores para la graduación de sanciones (en adelante, factores): (a) f1 gravedad de daño al ambiente, (b) f2 perjuicio económico causado y (c) reincidencia en la comisión de la infracción. **(…)**

v) Análisis de tope de multa por tipificación de infracción

El monto mínimo aplicable para una infracción de este tipo está en un rango hasta 10,000 UIT; ello conforme a lo señalado en el numeral 1.3 del punto 1 del cuadro de tipificación de infracciones ambientales y escala de multas y sanciones aplicables a la gran y mediana minería respecto de labores de explotación beneficio, transporte y almacenamiento de concentrados minerales, aprobado mediante Decreto Supremo N°007-2012-MINAM. En tal sentido, la multa calculada en 125.92 UIT se encuentra en el rango propuesto por la norma tipificadora.

vi) Reducción de la multa en 50% por aplicación del artículo 19° de la Ley 30230

De otro lado, en virtud de la aplicación del artículo 19° de la Ley N° 30230, respecto a multas vincul adas a incumplimiento de medidas correctivas; corresponde la reducción del 50% de la sanción calculada; por lo que el monto de la sanción al administrado pasa de 125.92 UIT a 62.960 UIT, de acuerdo al cuadro N°4 **(…)**

**4.2. Infracción N° 5**: El administrado no adoptó las medidas de previsión y control para evitar y/o impedir el contacto de relaves sobre pastos y suelo con cobertura vegetal, proveniente de la tubería de conducción de relaves N°2. **(…)**

iii) Factores para la graduación de sanciones (F)

Se ha estimado aplicar los dos (02) de los siete (7) factores para la graduación de sanciones (en adelante, factores): (a) f1 gravedad de daño al ambiente y (b) f2 perjuicio económico causado. **(…)**

v) Análisis de tope de multa por tipificación de infracción

El monto mínimo aplicable para una infracción de este tipo está en un rango hasta 10,000 UIT; ello conforme a lo señalado en el numeral 1.3 del punto 1 del cuadro de tipificación de infracciones ambientales y escala de multas y sanciones aplicables a la gran y mediana minería respecto de labores de exploración beneficio, transporte y almacenamiento de concentrados minerales, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2012-MINAM. En tal sentido, dado que la multa calculada mediante la metodología de multas se encuentra en el rango propuesto por la norma tipificadora, correspondería sancionar con 113.33 UIT. **(…)**

6. Conclusiones

En base del principio de razonabilidad que rige la potestad sancionadora del OEFA, luego de aplicar la metodología para el cálculo de multas, el análisis de tope de multas por tipificación de infracciones, la reducción de la multa en 50% por la aplicación del artículo 19° de la Ley N° 30230 y el análisis de no confiscat oriedad; se determinó una sanción de 119.625 UIT por los incumplimientos en análisis, de acuerdo al siguiente cuadro:

**Cuadro N°9**

**Resumen de Multas**

| Numeral | Infracción | Multa (UIT) |
|---|---|---|
| 4.1 | Infracción N°4 | 62.690 UIT |
| 4.2 | Infracción N°5 | 56.665 UIT |
| Total | | 119.625 UIT |

**(…)»**

**12.** De otro lado, se tiene el **Informe N° 1297-2019-OEFA/DFAI-SEM** de fecha 30 de octubre de 2019, que obra de fojas 01 a 46 del Tomo IV del Expediente Administrativo, se tiene que:

**«(…) VI. CONCLUSIONES**
**(i) Se recomienda que la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos -DFAI, en calidad de Autoridad Decisora, tenga a bien de denegar la solicitud de variación de la medida correctiva N° 3 ordenada en la Resolución Directoral N °642-2017-OE FA/DFSAI, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente informe.**
**(ii) De acuerdo con lo expuesto en el presente Informe se considera que el Administrado, ha cumplido la medida correctiva N* 1, correspondiente a la conducta infractora N° 3, ordenada mediante el Artículo 2 " de la Resolución Directoral N° 642-2017-OEFA/DFSAI, que se encuentra detallada en el Cuadro N° 1 del presente Informe, por lo que corresponde declarar concluido el Procedimiento Administrativo Sancionador en este extremo.**
**(iii) Se recomienda que la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos -DFAI, en calidad de Autoridad Decisora, tenga a bien declarar el incumplimiento de las medidas correctivas N° 2, 3 y 4 ordenadas al administrado mediante Resolución Directoral N° 642-2017-OEFA/DFSAI, las mismas que han sido descritas en el Cuadro N° 1 del presente Infor me, correspondiente al expediente N° 625-2016-OEFA/DFSAI/PAS.**
**(iv) Asimismo, se recomienda a la Autoridad Decisora, reanudar el procedimiento administrativo sancionador, de acuerdo al segundo párrafo del artículo 19° de la Ley N" 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país.**
**(v) Se recomienda a la Autoridad Decisora sancionar al administrado por la comisión de las infracciones N° 4 y 5 determinadas en el artículo N° 1 de la Res olución Directoral, al haberse verificado el incumplimiento de las medidas correctivas N° 2, 3 y 4 ordenadas en la Resolución Directoral N° 642-201 7-OEFA/DFSAI, con una multa ascendente a 119.625UIT (ciento diecinueve con 625/1000) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigentes a la fecha de pago. (…)».**

**13.** Asimismo, mediante la **Resolución Directoral N° 01761-2019-OEFA/DFAI** de fecha 30 de octubre de 2019, que obra de fojas 49 a 56 del Tomo IV del Expediente Administrativo, se ha señalado:

**«(…) SE RESUELVE:**
**Artículo 2°.- Declarar el incumplimiento de las med idas correctivas N° 2, 3 y 4 ordenadas a la empresa Compañía Minera Santa Luisa S.A. mediante la Resolución Directoral N° 642-2017-OEFA/DFSAI. señaladas en el Cuadro N° 1 de la presente Resoluci ón; y, en consecuencia, se reanuda el procedimiento administrativo sancionador por las conductas infractoras N°4 y N° 5, la cual ha sido detallada en el Cuadro N° 1 del informe de verificación y de la pre sente Resolución, de conformidad con lo indicado en los considerandos de la presente Resolución.**

**Artículo 3°.- Sancionar a Compañía Minera Santa Lui sa S.A., con una multa total ascendente a 119.625 UIT (ciento diecinueve con 625/1000) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigentes a la fecha de pago, de conformidad con lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. El detalle se muestra a continuación:**

| CONDUCTA INFRACTORA | MULTA CALCULADA | MULTA FINAL (REDUCIDA EN 50%) |
|---|---|---|
| Infracción N°4.- El administrado no adoptó las medidas de previsión y control para evitar y/o impedir que el efluente proveniente de la Bocamina HX-2400 en la zona de Pacayacu entre en contacto con el suelo. | 125.92 UIT | 62.960 UIT |
| Infracción N°5.- El administrado no adoptó las medidas de previsión y control para evitar y/o impedir el contacto de relaves sobre pastos y suelo con cobertura vegetal, proveniente de la tubería de conducción de relaves N°2 | 113.33 UIT | 55.665 UIT |

**(…)»**.

**14.** Finalmente, mediante la **Resolución N° 144-2020-OEFA/TFA-SE** de fecha 26 de agosto de 2020, que obra de fojas 133 a 182 vuelta del Tomo II del Expediente Administrativo, que resuelve:

**«(…) PRIMERO. - CONFIRMAR la Resolución Directoral N° 01761-2019-OEFA/DFAI del 30 de octubre de 2019, que declaró el incumplimiento de Compañía Minera Santa Luisa S.A. de la ejecución de las medidas correctivas 3 y 4 por la comisión de la conducta infractora N°5 señalada en el Cuadro N°1 de la presente resolución, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa; quedando agotada la vía administrativa.**

**SEGUNDO. - Declarar la NULIDAD de la Resolución Directoral N° 01761-2019-OEFA/DFAI del 30 de octubre de 2019, en el extremo que impuso a Compañía Minera Santa Luisa S.A. una multa ascendente a 62.96 (sesenta y dos con 96/100) Unidades Impositivas Tributarias por la comisión de la conducta infractora N°4 descrita en el Cuadro N°1 de la presente resolución; y, en consec uencia, RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que el vicio se produjo, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.**

**TERCERO.- REVOCAR la Resolución Directoral N° 01761 -2019-OEFA/DFAI del 30 de octubre de 2019, en el extremo que sancionó a Compañía Minera Santa Luisa S.A. con una multa ascendente a 56.665 (cincuenta y seis con 665/1000) Unidades Impositivas Tributarias; reformándola a una multa ascendente a 49.47 (cuarenta y nueve con 47/100) Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago, en atención a los argumentos expuestos en la parte considerativa; quedando agotada la vía administrativa. (…)»**.

**15.** Al respecto, se advierte que la **sanción impuesta** a la parte demandante, mediante la **Resolución Directoral N° 01761-2019-OEFA/DFAI** de fecha 30 de octubre de 2019, y confirmada mediante la **Resolución N° 144-2020-OEFA/TFA-**

**SE** de fecha 26 de agosto de 2020, corresponde al **incumplimiento de las medidas correctivas** ordenadas en la **Resolución Directoral N° 642-2017-OEFA/DFSAI** de fecha 31 de mayo de 2017, resolución que ha adquirido la **calidad de cosa decidida**, conforme se advierte de la **Resolución Directoral N° 1109-2017-OEFA/DFSAI** de fecha 28 de setiembre de 2017, que obra de fojas 165 a 168 del Tomo II del Expediente Administrativo; por lo que, **no resulta amparable** el **cuestionamiento de las medidas correctivas**, por las cuales ha **sido sancionado el administrado**, al haberse **verificado el incumplimiento** de las mismas.

**16.** De otro lado, con relación a la **multa impuesta**, conforme se advierte del **Informe N° 1269-2019-OEFA/DFAI-SSAG** de fecha 14 de octubre de 2019, el **cálculo de la multa** impuesta se ha efectuado conforme a la **normatividad legal vigente**, teniendo en cuenta el **principio de razonabilidad** establecido en el **numeral 3 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General**, aprobado por el **Decreto Supremo N° 004-2019-JUS**; hecho que **no ha sido desvirtuado** en la **instancia administrativa**.

**17.** Con relación a la **vulneración al derecho de defensa**; de la revisión de los actuados administrativos, el **Proveído de fecha 27 de julio de 2020**, que obra a fojas 125 del Tomo IV del Expediente Administrativo, mediante el cual se otorga a la parte demandante el **Uso de la Palabra**, el cual fue notificado a la parte demandante con fecha **29 de julio de 2020**, conforme se advierte de la **Constancia de Notificación** que obra a fojas 130 del Tomo IV del Expediente Administrativo; asimismo, del **Acta de Audiencia de Informe Oral**, que obra a fojas 131 del Tomo IV del Expediente Administrativo, se observa la **inasistencia del representante de la parte demandante**; por lo que, se advierte que **no existe la vulneración al derecho de defensa** que se alega.

**18.** Asimismo, conforme se advierte de los **Actuados Administrativos**, se tiene que la parte demandante, **no ha cumplido** con **acreditar de forma fehaciente**, y con **documento indubitable** y de **fecha cierta**, que haya dado cumplimiento a las medidas correctivas establecidas en la **Resolución Directoral N° 642-2017-**

**OEFA/DFSAI** de fecha 31 de mayo de 2017; por lo que, la sanción impuesta mediante la **Resolución Directoral N° 01761-2019-OEFA/DFAI** de fecha 30 de octubre de 2019, y confirmada mediante la **Resolución N° 144-2020-OEFA/TFA-SE** de fecha 26 de agosto de 2020, se encuentra conforme a Ley; en consecuencia, **deviene en infundado este extremo de la demanda** incoada.

**19.** Con relación a la **Declaración de Nulidad de la Resolución de Ejecución Coactiva N° 307-2021-OEFA-OAD-COAC**, y **Ordenar Pagar a la demandada OEFA**, la **Indemnización o Restitución de lo Pagado** o la **Diferencia** de la **Reducción de la Sanción de la Multa Impuesta**; se precisa que, **conforme a lo resuelto** en los **considerandos que anteceden**, se ha **resuelto desestimar la pretensión principal**[8]; por lo cual, **se desestima las pretensiones accesorias** en los mismos términos expuestos en forma precedente, en atención a lo establecido en el **artículo 87° del Código Procesal Civil** aplicable supletoriamente al presente proceso.

**20.** Con relación a la **Declaración de Nulidad de la Resolución N° 143-2020 -OEFA-TFA-SE de fecha 26 de agosto de 2020, Dejándose Sin Efecto la Sanción de Multa impuesta, así como las Medidas Correctivas ordenadas**; de la revisión del **Expediente Administrativo**, de la revisión del **Expediente Administrativo** adjuntado por la parte demandada, se advierte que mediante el **artículo 2 de la Resolución Directoral N° 828-2017-OEFA/DFSAI** de fecha 31 de julio de 2017, que obra de fojas 259 a 274 del Tomo I del Expediente Administrativo, se impuso a la parte demandante la siguiente medida correctiva:

**«(…)**

**Tabla N° 2: Medida Correctiva**

| N° | Conducta Infractora | Medida Correctiva | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Obligación | Plazo para el cumplimiento | Plazo y forma para acreditar el cumplimiento |

[8] **Artículo 87° del Código Procesal Civil: "La acumulación objetiva originaria puede ser subordinada, alternativa o accesoria. (…); es accesoria cuando habiendo varias pretensiones, al declararse fundada la principal, se amparan también las demás."**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El titular minero no cuenta con un sistema de colección y drenaje en los tramos 1 y 2 de las tuberías de conducción de relaves | Acreditar la culminación de la instalación de las bandejas metálicas en el tramo 1 de las tuberías de conducción de relaves, así como acreditar la implementación del sistema de colección y drenaje que evite el contacto con el suelo en caso de fugas o derrames de relaves en el tramo 2 de las tuberías de conducción de relaves. | En un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución. | En un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles de vencido el plazo para cumplir con la medida correctiva, deberá presentar ante la Dirección de Fiscalización , un informe técnico - adjuntando los medios visuales (fotografías y /o videos) debidamente fechados y con coordenadas UTM WGS84- que detallen el sistema de colección y drenaje que evite la afectación al ambiente en caso de fugas o derrames de relaves en los tramos 1 y 2 de las tuberías de conducción de relaves. |

**(…)**

**SE RSUELVE: (…)**

**Artículo 1°:- Declarar la existencia de responsabilidad administrativa de Compañía Minera Santa Luisa S.A., por la comisión de las infracciones administrativas indicadas en los numerales 1 y 2 de la Tabla N° 1, por los fundamentos expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.**

**Artículo 2°:- Ordenar a Compañía Minera Santa Luisa S.A., en calidad de medidas correctivas, que cumpla con las indicadas en la Tabla N° 2 de la presente Resolución. En caso de no cumplir con las medidas correctivas ordenadas, queda habilitado el OEFA a imponer la sanción respectiva de acuerdo al Artículo 19° de la Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. (…)»**.

**21.** Del **Informe N° 1267-2019-OEFA/DFAI-SSAG** de fecha 14 de octubre de 2019, que obra de foja 201 a 210 del Tomo II del Expediente Administrativo, se concluye que:

**«(…) 2. Objeto**

**El presente informe tiene como objeto, realizar el cálculo de la multa correspondiente a la única infracción referida en el numeral precedente.**

**3. Fórmula para el cálculo de multa**

**La multa se calcula al amparo del principio de razonabilidad que rige la potestad sancionadora de la administración, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 del artículo 248° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General - TUO de la LPAG. (…)**

**iii) Factores para la graduación de sanciones (F)**

**Se ha estimado aplicar dos (2) de los siete (7) factores para la graduación de sanciones (en adelante, factores); (a) f1: gravedad de daño al ambiente y (b) f2: perjuicio económico causado. (…)**

**v) Análisis de tope de multa por tipificación de infracciones**

**Conforme a lo señalado en el numeral 3.4 del Cuadro de Tipificación de Infracciones Ambientales y Escala de Multas y Sanciones aplicables a la Gran y Mediana Minería, aprobada mediante Decreto Supremo N* 007-2012-MINAM, este tipo infractor, se encuentra en un rango de hasta 10 000 UIT. En tal sentido, la multa calculada 1 203.58 UIT, se encuentra en el rango normativo establecido. (…)**

**7. Conclusiones**

**En base al principio de razonabilidad que rige la potestad sancionadora del OEFA, luego de aplicar la metodología para el cálculo de multas, el análisis de tope de multas por tipificación de infracciones, la reducción en 50% de la multa por aplicación del artículo 19" de la Ley 30230 y el análisis de no confiscatoriedad; se determinó una sanción de 601.79 UIT para el incumplimiento en análisis, de acuerdo al siguiente detalle:**

**Cuadro N°8**

**Resumen de Multas**

| Numeral | Infracción | Multa (UIT) |
|---|---|---|
| 4 | Infracción N°1 | 601.79 UIT |
| Total | | 601.79 UIT |

**(…)»**.

**22.** De otro lado, se tiene el **Informe N° 1237-2019-OEFA/DFAI-SEM** de fecha 15 de octubre de 2019, que obra de fojas 215 a 236 del Tomo II del Expediente Administrativo, se tiene que:

**«(…) VII. CONCLUSIONES**

**(i) Se recomienda que la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos -DFAI, en calidad de Autoridad Decisora, tenga a bien de denegar la solicitud de variación de la única medida correctiva ordenada en la Resolución Directoral N° 828-2017-OE FA/DFSAI, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente informe.**

**(ii) Se recomienda que la Dirección de Fiscalización y Aplicación de incentivos -DFAI, en calidad de Autoridad Decisora, tenga a bien declarar el incumplimiento de la única medida correctiva ordenada al administrado mediante Resolución Directoral N° 828- 2017-OEFA/DFSAI, las mismas que han sido descritas en el Cuadro N° 1 del presente Informe, c orrespondiente al expediente N° 1320-2016-OEFA/DFSAI/PAS.**

**(iii) Asimismo, «se recomienda a la Autoridad Decisora, reanudar el procedimiento administrativo sancionador, de acuerdo al segundo párrafo del artículo 19° de la Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país.**

**(iv) Se recomienda a la Autoridad Decisora sancionar al administrado por la comisión de la infracción N° 1 determinada en el artículo N°1 de la Resolución Directoral, al haberse verificado el incumplimiento de la única medida correctiva ordenada en la Resolución Directoral N° 828-2017-OEFA/DFSAI, con una multa ascendente a 601.79UIT (seiscientos uno con 79/100) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigentes a la fecha de pago. (…)»**.

**23.** Asimismo, mediante la **Resolución Directoral N° 01620-2019-OEFA/DFAI** de fecha 15 de octubre de 2019, que obra de fojas 239 a 245 del Tomo II del Expediente Administrativo, se ha señalado:

**«(…) SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.- Denegar la solicitud de variación de la única medida correctiva dictada a Compañía Minera Santa Luisa S.A. mediante la Resolución Directoral N° 828-2017-OEFA/DFSAI, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.**

**Artículo 2°.- Declarar el incumplimiento de la única medida correctiva ordenada a la empresa Compañía Minera Santa Luisa S.A. mediante la Resolución Directoral N° 0828-2017-OEFA/DFSAI, señaladas en el Cuadro N° 1 de la presente Resolución; y, en consecuencia, se reanuda el procedimiento administrativo sancionador por la conducta Infractora N°1, la cual ha sido detallada en el Cuadro N° 1 del Informe de verificación y de la presente Resolución, de conformidad con lo indicado en los considerandos de la presente Resolución.**

**Artículo 3°.- Sancionar a Compañía Minera Santa Luisa S.A., con una multa total ascendente a 601.79 (Seiscientos uno con 79/100) Unidades impositivas Tributarias (UIT), vigentes a la fecha de pago, de conformidad con lo indicado en los considerandos de la presente Resolución. El detalle se muestra a continuación:**

| CONDUCTA INFRACTORA | MULTA CALCULADA | MULTA FINAL (REDUCIDA EN 50%) |
|---|---|---|
| Infracción N°1.- El administrado no cuenta con un sistema de colección y drenaje en los tramos 1 y 2 de las tuberías de conducción de relaves | 1203.58 UIT | 601.79 UIT |
| Total | 1203.58 UIT | 601.79 UIT |

**(…)»**.

**24.** También se tiene la **Resolución N° 143-2020-OEFA/TFA-SE** de fecha 26 de agosto de 2020, que obra de fojas 321 a 352 vuelta del Tomo II del Expediente Administrativo, que resuelve:

**«(…) SE RESUELVE:**

**PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Directoral N° 016 20-2019-OEFA/DFAI del 15 de octubre de 2019, en el extremo que declaró el incumplimiento de Compañía Minera Santa Luisa S.A. de la ejecución de la única medida correctiva señalada en el Cuadro N° 2 de la presente resolución, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa; quedando agotada la vía administrativa.**

**SEGUNDO.- REVOCAR la Resolución Directoral N° 01620 -2019-OEFA/DFAI del 15 de octubre de 2019, en el extremo que sancionó a Compañía Minera Santa Luisa S.A. con una multa ascendente a 601.79 (seiscientos uno con 79/100) Unidades Impositivas Tributarias; reformándola a una multa ascendente a 525.60 (quinientos veinticinco con 60/100) Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa; quedando agotada la vía administrativa. (…)»**.

**25.** De lo expuesto en forma precedente, la **Medida Correctiva**, que es materia de impugnación, ha sido emitida en la **Resolución Directoral N° 828-2017-OEFA/DFSAI** de fecha 31 de julio de 2017, resolución que ha adquirido la calidad de cosa decidida, conforme se advierte de la **Resolución N° 094-2017-**

**OEFA/TFA-SMEPIM** de fecha 29 de diciembre de 2017, que obra de fojas 317 a 350 del Tomo I del Expediente Administrativo; por lo que, el cuestionamiento formulado por la parte demandante, respecto a la validez de la referida medida correctiva, no se encuentra ajustado a derecho.

**26.** Con relación a la **multa impuesta**, del **Informe N° 1267-2019-OEFA/DFAI-SSAG** de fecha 14 de octubre de 2019, se advierte que el **cálculo efectuado** por la administración, el mismo se ha realizado teniendo en cuenta lo establecido en el **principio de razonabilidad**, establecido en el **numeral 3 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General**, aprobado por el **Decreto Supremo N° 004-2019-JUS**; hecho que **no ha sido desvirtuado** por la parte demandante en el **decurso del procedimiento administrativo**.

**27.** Con relación a la **vulneración al derecho de defensa**; de la revisión de los actuados administrativos, el **Proveído de fecha 27 de julio de 2020**, que obra a fojas 313 del Tomo II del Expediente Administrativo, mediante el cual se otorga a la parte demandante el **Uso de la Palabra**, el cual fue notificado a la parte demandante con fecha **29 de julio de 2020**, conforme se advierte de la **Constancia de Notificación** que obra a fojas 318 del Tomo II del Expediente Administrativo; asimismo, del **Acta de Audiencia de Informe Oral**, que obra a fojas 319 del Tomo II del Expediente Administrativo, se observa la **inasistencia del representante de la parte demandante**; por lo que, se advierte que **no existe la vulneración al derecho de defensa** que se alega.

**28.** Asimismo, conforme se advierte de los **Actuados Administrativos**, se tiene que la parte demandante, **no ha cumplido** con **acreditar de forma fehaciente**, y con **documento indubitable** y de **fecha cierta**, que haya dado cumplimiento a la medida correctiva en el plazo concedido y establecida en la **Resolución Directoral N° 828-2017-OEFA/DFSAI** de fecha 31 de julio de 2017; por lo que, la sanción impuesta mediante la **Resolución Directoral N° 01620-2019-OEFA/DFAI** de fecha 15 de octubre de 2019, y confirmada mediante la **Resolución N° 143-2020-OEFA/TFA-SE** de fecha 26 de agosto de 2020, se encuentra conforme a

Ley; en consecuencia, **deviene en infundado este extremo de la demanda** incoada.

**29.** Con relación a la **Declaración de Nulidad de la Resolución de Ejecución Coactiva N° 163-2021-OEFA-OAD-COAC**, y **Ordenar Pagar a la demandada OEFA**, la **Indemnización o Restitución de lo Pagado** o la **Diferencia** de la **Reducción de la Sanción de la Multa Impuesta**; se precisa que, **conforme a lo resuelto** en los **considerandos que anteceden**, se ha **resuelto desestimar la pretensión principal**[9]; por lo cual, **se desestima las pretensiones accesorias** en los mismos términos expuestos en forma precedente, en atención a lo establecido en el **artículo 87° del Código Procesal Civil** aplicable supletoriamente al presente proceso.

**30.** Con relación a la **vulneración al principio de razonabilidad**, por cuanto alega que la administración, al momento de **determinar la multa impuesta** por el **incumplimiento de las medidas correctivas** ordenadas, no tiene plena discrecionalidad para hacerlo, sino que debe evaluar la misma a la luz de criterios razonable y lógicos, que no ha ocurrido en el presente caso.

**31.** Al respecto, se tiene que, conforme al **principio de razonabilidad**, la administración debe prever que la **comisión de la conducta sancionable** no resulte **más ventajosa para el infractor** que **cumplir las normas infringidas o asumir la sanción**; asimismo, las **sanciones a ser aplicadas** deben ser **proporcionales al incumplimiento calificado como infracción**, observando **los criterios** establecidos a **efectos de su graduación**.

**32.** En el caso de autos, conforme se advierte que la administración al momento de emitir la **resolución materia de impugnación**, ha tenido en cuenta los criterios de graduación establecidos por Ley; de otro lado, la **obligatoriedad en el cumplimiento de las medidas correctivas** ordenada mediante la **Resolución Directoral N° 642-2017-OEFA/DFSAI** de fecha 31 de mayo de 2017 y la

[9] **Artículo 87° del Código Procesal Civil: "La acumulación objetiva originaria puede ser subordinada, alternativa o accesoria. (…); es accesoria cuando habiendo varias pretensiones, al declararse fundada la principal, se amparan también las demás."**

**Resolución Directoral N° 828-2017-OEFA/DFSAI** de fecha 31 de julio de 2017, se encuentra establecidas en las mismas; y la parte demandante **no ha acreditado** el **cumplimiento a las medidas correctivas ordenadas** e **informar a la administración** con **medios probatorios idóneos** y de **fecha cierta**; asimismo, **no cumple con acreditar de forma fehaciente**, las **razones por las que no se ha dado cumplimiento**.

**33.** Finalmente, de todo lo anteriormente expuesto, se advierte que las **resoluciones administrativas**, que son **materia de impugnación** en el presente proceso, se han emitido conforme a la **normatividad legal vigente**, no habiendo incurrido en las causales de nulidad, previstas en el **artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General**, aprobado por el **Decreto Supremo N°004-20219-JUS** , deviniendo en **infundada la demanda** incoada.

**VII. DECISIÓN:**

Por los fundamentos expuestos, y estando a las normas legales invocadas, la **Señora Juez** del **Undécimo Juzgado Contencioso Administrativo de Lima**, administrando justicia a nombre de la Nación, se resuelve:

**DECLARAR INFUNDADA LA DEMANDA** de fecha 27 de noviembre de 2020, que obra de fojas 267 a 287 de autos, y ampliada mediante escrito de fecha 11 de noviembre de 2021, que obra de fojas 396 a 411 de autos, en los autos seguidos por **COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A.**, contra el **ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA**, sobre **Nulidad de Resolución Administrativa**. -

**NOTIFÍQUESE**. -